

PROCESSO Nº 53500.316344/2022-87

INTERESSADO: PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1. ASSUNTO

1.1. Análise do cumprimento do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP (SEI nº 9150127), que estabeleceu medida cautelar quanto ao repasse imediato aos seus consumidores da redução das alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a qual é decorrente da entrada em vigor da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Normativos:

- 2.1.1. [Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.](#)
- 2.1.2. [Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.](#)
- 2.1.3. [Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966](#), Código Tributário Nacional - CTN.
- 2.1.4. [Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997](#), Lei Geral de Telecomunicações - LGT.
- 2.1.5. Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, aprovado pela [Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005](#).
- 2.1.6. Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP, aprovado pela [Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007](#).
- 2.1.7. Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas - RASA, aprovado pela [Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012](#).
- 2.1.8. Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, aprovado pela [Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013](#).
- 2.1.9. Regimento Interno da Anatel - RIA, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#).
- 2.1.10. Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, aprovado pela [Resolução nº 632, de 7 de março de 2014](#).

2.2. Procedimentos e/ou Documentos Administrativos:

- 2.2.1. Processo nº 53500.048210/2022-28.
- 2.2.2. Processo nº 53504.000178/2023-41.
- 2.2.3. Processo nº 53524.000004/2023-40.
- 2.2.4. Processo nº 53516.000032/2023-66.
- 2.2.5. Processo nº 53528.004139/2022-63.
- 2.2.6. Processo nº 53500.320862/2022-03.

3. OBJETO

3.1. Análise sobre as ações adotadas em decorrência do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP (SEI nº 9150127), que estabeleceu medida cautelar quanto ao repasse imediato aos seus consumidores da redução das alíquotas de ICMS.

4. DA MEDIDA CAUTELAR

4.1. Em 20 de setembro de 2022, os Superintendentes de Competição, de Controle de Obrigações e de Relações com Consumidores da Agência Nacional de Telecomunicações tomaram decisão

de adotar medida cautelar para que os efeitos da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, fossem repercutidos para os consumidores de serviços de telecomunicações, nos seguintes termos:

OS SUPERINTENDENTES DE COMPETIÇÃO, DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES, E DE RELAÇÕES COM CONSUMIDORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta nos arts. 52 e 242, XII c/c arts. 159, incisos I, VIII e IX, art. 158, incisos I e IV, e art. 160, incisos I e V do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), examinando os autos do Processo em epígrafe;

CONSIDERANDO a aprovação da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, que entre outras providências, alterou a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais para fins tributários os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, implica a redução de alíquota de ICMS cobrado em relação aos serviços essenciais, inclusive telecomunicações, “[...] como forma de beneficiar os consumidores em geral [...]” (CTN, art. 18-A, parágrafo único, inciso II);

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 3º da Lei Geral de Telecomunicações, o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas tarifas e preços e a reparação dos danos causados pela violação de seus direitos;

CONSIDERANDO recentes informações de que as prestadoras de serviços de telecomunicações ainda não teriam repassado os valores correspondentes a redução da alíquota de ICMS de que trata a Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, aos consumidores, a partir da sua efetiva implementação;

CONSIDERANDO que esta situação poderia configurar hipótese de reajuste em período inferior a 12 (doze) meses dos preços ou tarifas cobrados, o que é vedado pelo art. 65 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, ou seja, reajuste sem previsão contratual, o que é vedado pelo art. 3º, IV, e 50, III, do RGC, bem como é prática vedada em decorrência de sua abusividade, nos termos do art. 39, XIII, do Código de Defesa do Consumidor;

CONSIDERANDO que a situação fática no presente caso autoriza a adoção de medida cautelar destinada a garantir os direitos assegurados ao consumidor de serviços de telecomunicações;

CONSIDERANDO que a demora do repasse dos valores causa dano imediato aos consumidores e pode caracterizar enriquecimento ilícito das prestadoras de serviços de telecomunicações;

CONSIDERANDO a necessidade compatibilização das medidas adotadas pela Anatel com sua capacidade de acompanhamento e a necessidade de preservação de suas atividades ordinárias;

CONSIDERANDO que o art. 173 parágrafo único da LGT prevê a possibilidade de adoção de medida cautelar e o art. 54 do Regimento Interno prescreve a prerrogativa da Anatel adotar medidas cautelares indispensáveis para evitar dano grave e irreparável ou de difícil reparação;

CONSIDERANDO o constante dos autos do presente processo;

DECIDEM CAUTELARMENTE:

Art. 1º DETERMINAR às prestadoras de serviços de telecomunicações o repasse imediato aos seus consumidores da redução das alíquotas de ICMS realizadas pelos Estados em decorrência do disposto na Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, a partir de sua efetiva vigência.

Parágrafo único. O disposto na *caput* não se aplica às prestadoras de serviços de telecomunicações abrangidas por regime tributário que não implica na redução de alíquota de ICMS, como o Simples.

Art. 2º As medidas voltadas ao cumprimento do disposto no art. 1º deverão ser adotadas no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação da presente medida, com efeitos retroativos à data da publicação da Lei Complementar de que trata referido artigo.

Art. 3º O acompanhamento do presente instrumento será subsidiado, também, a partir das reclamações registradas nos canais de atendimento da Anatel.

Art. 4º O descumprimento das medidas impostas pelo presente Despacho Decisório sujeita as prestadoras de serviços de telecomunicações à aplicação de multa de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas.

Art. 4º A presente Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

5. DO CONTEXTO

5.1. A Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, alterou a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) para considerar bens e serviços essenciais para fins tributários os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte público. Desta forma, a mudança implicou a redução de alíquota de ICMS cobrado em relação aos serviços essenciais, inclusive telecomunicações.

5.2. A entrada em vigor da referida Lei deu-se a partir da data de sua publicação, o que significa que os seus efeitos na redução das alíquotas de ICMS deveriam ocorrer a partir do dia 23 de junho de 2022, data de publicação da Lei Complementar no Diário Oficial da União.

5.3. Antes da adoção do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP (SEI nº 9150127), em decorrência da redução de alíquotas de ICMS pela referida Lei, a Gerência de Acompanhamento Econômico da Prestação - CPAE expediu o Ofício nº 188/2022/CPAE/SCP-ANATEL, de 23 de agosto de 2022 (SEI nº 9002726), às empresas Algar Telecom S.A., Claro S.A., Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, Sercomtel S.A. Telecomunicações, Sky Serviços de Banda Larga LTDA, TIM S.A. e Telefônica Brasil S.A.. O Ofício solicitava que as empresas informassem quais as atualizações foram efetuadas nos sistemas de faturamento e de comunicação de cobranças aos consumidores de serviços de telecomunicações relacionadas às alterações de alíquotas do tributo e de preços dos serviços.

5.4. As respostas das empresas ao Ofício nº 188/2022/CPAE/SCP-ANATEL constam do processo nº 53500.048210/2022-28. Abaixo, apresenta-se o resumo das respostas de cada uma das empresas notificadas:

5.4.1. A Claro S.A. informou, por meio da correspondência SEI nº 9062245, que dividiu o processo de readequação dos sistemas de faturamento em duas etapas. Na primeira fase, a Claro reprogramou a mudança das alíquotas observando as definições de cada Estado. Na segunda fase, implementou-se recálculo massivo e a alteração dos preços para serviços prestados a partir de

agosto de 2022, a depender do sistema e ciclo de faturamento. Além disso, a empresa promoveu a inclusão de uma mensagem informativa sobre o repasse da redução do ICMS na faturas dos clientes a partir do mês de agosto de 2022.

5.4.2. A Algar Telecom S.A. manifestou-se, por meio da correspondência SEI nº 9084026, informando que implementou a redução de alíquota do ICMS para os serviços medidos (chamadas telefônicas, por exemplo) estritamente em função da prestação do serviço. Desta forma, para os serviços medidos e que foram prestados após 23 de junho de 2023, já foi aplicada a redução da alíquota. Para os serviços não-medidos, em razão da dificuldade operacional em especificar quando o serviço teve sua prestação iniciada/concluída, a Prestadora realizou o rateio proporcional dentro do período de faturamento, aplicando, de forma proporcional, as alíquotas do ICMS conforme o período de prestação de serviços. Essa etapa teve início em junho/2022.

5.4.3. A Telefônica Brasil S.A., por meio da correspondência SEI nº 9089350, informou que o Estado de São Paulo foi a primeira Unidade Federativa (UF) que alterou a alíquota de ICMS, fixando o referido imposto em 18%. O recolhimento da nova alíquota passou a ser realizado pela Telefônica a partir do mês de julho, com as faturas ajustadas a partir de agosto. Também informou que todos os novos valores dos planos pós-pagos passaram a ter impacto efetivo na conta do cliente, conforme a data de vencimento e o seu respectivo ciclo de faturamento. Segundo a empresa, o cronograma previsto era que 80% de toda a base de clientes Pessoa Física dos planos pós-pagos já teriam os valores dos seus planos ajustados no mês de julho e que até o final de outubro os demais consumidores seriam impactados pelas atualizações. Já para os clientes pré-pagos, em que pese a alteração regular das ofertas realizadas na recarga de créditos, passaram a contemplar incremento de franquia de dados.

5.4.4. A Oi S.A. - Em Recuperação Judicial manifestou-se por meio da correspondência SEI nº 9111732. A empresa afirmou que apenas após os Estados realizarem as respectivas alterações legislativas foi possível realizar os ajustes sistêmicos das novas alíquotas do ICMS. Segundo a empresa, o repasse das reduções de alíquotas foi iniciado em 08 de julho de 2022.

5.4.5. A Sky Serviços de Banda Larga LTDA informou, por meio da correspondência SEI nº 9137010, que como a maior parte dos seus clientes estão no Serviço de Acessos Condicionado - SeAC, a redução da alíquota do ICMS somente teve efeito prático para os clientes dos Estados do Tocantins, de Mato Grosso, do Amazonas e do Rio de Janeiro. Isso ocorreu em razão dos Convênios ICMS 78/2015 e 99/15 já concederem um regime especial de tributação, com alíquotas diferenciadas para os prestadores de TV por Assinatura, razão pela qual apenas para os Estados citados anteriormente a redução da LC nº 194/2022 teve impactos para os clientes do SeAC. A empresa afirmou que reproduziu a redução das alíquotas do ICMS nos seus sistemas de faturamento a partir do dia 04 de julho de 2022 para o Serviço de Comunicação Multimídia - SCM e para o SeAC, nos Estados em que houve impacto nas alíquotas já praticadas.

5.4.6. A Sercomtel S.A. Telecomunicações respondeu a solicitação da Anatel por meio da correspondência SEI nº 9141964, na qual informou que realizou os ajustes nos sistemas de faturamento para aplicação da nova alíquota de ICMS para o Estado do Paraná, com impacto nas faturas relativas ao mês de setembro/2022.

5.4.7. A TIM S.A. respondeu a demanda da Anatel por meio da correspondência SEI nº 9142187, afirmando que a estratégia adotada pela empresa para refletir a adoção da carga tributária foi a concessão de descontos e/ou benefícios adicionais, com o objetivo de fazer que a percepção dos clientes do reflexo da nova legislação ocorra de maneira uniforme em todos os Estados da Federação. Neste contexto, a depender da modalidade da oferta, o cliente da empresa pode ter recebido: uma redução no valor final dos serviços de telecomunicações em decorrência da aplicação de descontos, ou; concessão de benefícios adicionais, como aumento da franquia da oferta. Essas mudanças foram implementadas a partir do mês de agosto de 2022.

5.5. Após os referidos esclarecimentos resumidos acima, a Anatel entendeu que havia informações e indícios de que as prestadoras de telecomunicações não teriam repassado os valores correspondentes à redução da alíquota de ICMS, nos moldes previstos na LC nº 194/2022. Tal situação poderia configurar hipótese de reajuste em período inferior a 12 (doze) meses dos preços ou tarifas cobrados, o que é vedado pelo art. 65 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 07 de março de 2014.

5.6. Diante deste cenário, os Superintendentes de Competição, de Controle de Obrigações, Relações com Consumidores da Anatel decidiram cautelarmente, por meio do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP (Anexo I), de 20 de setembro de 2022, determinar aos prestadores de serviços de telecomunicações o repasse imediato aos seus consumidores da redução das alíquotas de ICMS realizadas pelos Estados em decorrência do disposto na LC nº 194/2022, a partir da sua efetiva vigência. O referido Despacho determinou que as medidas voltadas ao cumprimento da cautelar deveriam ser adotadas no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação do Despacho Decisório, com efeitos retroativos à data da publicação da LC nº 194/2022.

5.7. Por fim, determinou-se que o descumprimento das medidas impostas sujeitaria as prestadoras de serviços de telecomunicações à aplicação de multa de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas.

6. DO ACOMPANHAMENTO DA MEDIDA PROPOSTA

6.1. Conforme relatado anteriormente, os Superintendentes de Competição, de Controle de Obrigações, Relações com Consumidores da Anatel determinaram às prestadoras de serviços de telecomunicações o repasse imediato aos seus consumidores da redução das alíquotas de ICMS, com efeitos retroativos à data de publicação da LC nº 194/2022, nos termos do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP. Nesse contexto, os valores que porventura foram cobrados a maior dos consumidores, a título de ICMS incidente sobre o preço dos serviços de telecomunicações, deveriam ser restituídos ao consumidor, em conformidade com o art. 85, parágrafo único, do RGC, conforme já abordado no Informe nº 165/2023/RCTS/SRC (SEI nº 11006276).

6.2. Cabe o destaque de que o Despacho Decisório nº 01/2022/SCP possui três comandos:

a) o repasse da alíquota conforme disposto na LC nº 194/2022, a fim de mitigar um reajuste em período inferior a 12 (doze) meses dos preços ou tarifas cobrados.

b) a devolução de valores cobrados a maior, retroativos à vigência da LC nº 194/2022, a fim de mitigar um possível ganho econômico indevido por parte das empresas.

c) que as medidas fossem adotadas em 15 dias após a publicação Despacho Decisório nº 01/2022/SCP, a fim de reforçar a pronta ação das empresas em empreender esforços na realização das ações necessárias.

6.3. O Despacho Decisório nº 01/2022/SCP determinou que o acompanhamento de suas disposições seria subsidiado, também, a partir das reclamações registradas nos canais de atendimento da Anatel.

6.4. Com essa contextualização, passa-se ao detalhamento dos esforços empreendidos para o acompanhamento do cumprimento da medida cautelar.

6.5. DAS SOLICITAÇÕES SOBRE ICMS NO ANATEL CONSUMIDOR

6.5.1. Em cumprimento ao art. 3º do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP e conforme definido pelas Superintendências inicialmente para o acompanhamento da Medida Cautelar, a Superintendência de Relação com Consumidores (SRC) formatou coleta sistemática das reclamações registradas nos canais de atendimento da Anatel, em consonância com as informações definidas junto à Superintendência de Competição (SCP), para subsidiar a análise específica sobre a Medida Cautelar.

6.5.2. Tomando como base a data inicial de registro das demandas de 23/06/2022, foi realizada pela SRC pesquisa, leitura e classificação de todas as reclamações contidas nos critérios de pesquisa abaixo descritos:

- Na consulta inicial à base de dados, foram coletadas todas as solicitações e Pedidos de Informações registrados para a Anatel, e não apenas as reclamações, incluindo-se as PPPs;
- Foram resgatadas todas as solicitações que mencionam as palavras "ICMS" ou "imposto";
- Observou-se que a palavra "imposto", em alguns casos, foi utilizada no registro da solicitação como verbo impor ("a operadora tem imposto o cancelamento") ou imposto de forma geral ("sou pagador de imposto"), porém, esses registros não foram expurgados da consulta e na análise foi estabelecido *status* de "não se aplica" para os referidos casos.

6.5.3. As informações eram consolidadas em relatórios, inicialmente a cada duas semanas, com posterior adequação gradual da frequência considerando a diminuição das reclamações, e enviados à SCP por meio do Processo SEI (53500.320862/2022-03), contendo quadros resumo e gráficos com a classificação das respostas das prestadoras de acordo com as seguintes categorias:

- A conta foi retificada
- Consumidor não identificou a prestadora (PPP)
- Não se aplica
- Negando a devolução
- Prometendo devolução futura
- Resposta incompleta
- Sem resposta

6.5.4. As figuras abaixo exemplificam a referida sumarização. A referência utilizada é o Relatório Reclamações ICMS de 23/06 a 08/10 (Semanas de 27 a 41) (9386342):

a) Quadro resumo totalização por categoria de resposta

Resposta da operadora	Contagem de Resposta da operadora	%
A conta foi retificada	616	42%
Consumidor não identificou a operadora (PPP)	32	2%
Não se aplica	109	7%
Negando a devolução	160	11%
Prometendo devolução futura	377	26%
Resposta incompleta	167	11%
Sem resposta	7	0%
Total Geral	1468	

b) Gráfico resumo por categoria de resposta

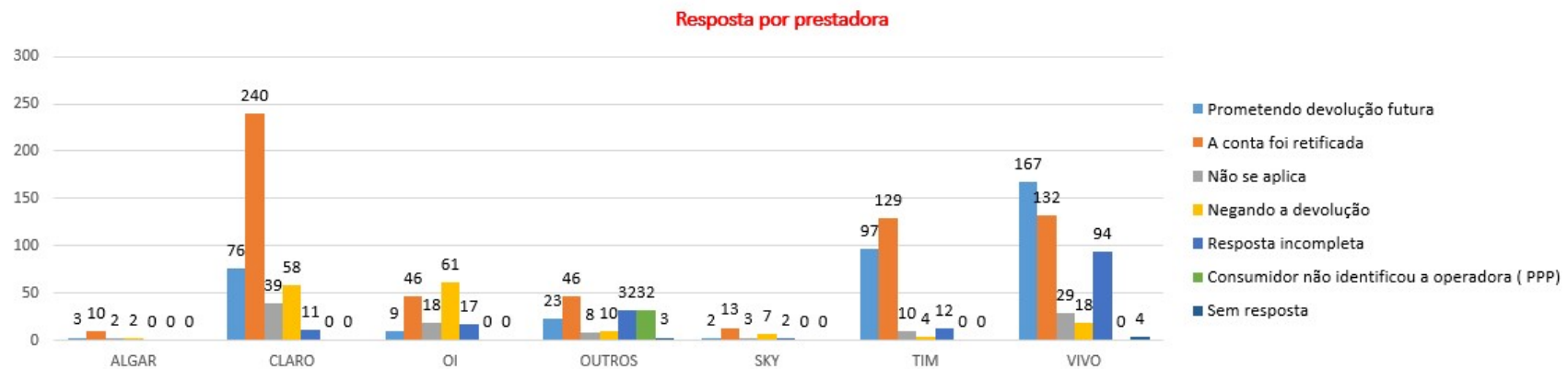


6.5.5. Também foram consolidadas as reclamações sobre o tema por prestadora:

a) Quadro resumo por categoria de respostas considerando as prestadoras

Prestadoras	Total por prestadora	Prometendo devolução futura	A conta foi retificada	Não se aplica	Negando a devolução	Resposta incompleta	Consumidor não identificou a operadora (PPP)	Sem resposta
ALGAR	17	3	10	2	2	0	0	0
CLARO	424	76	240	39	58	11	0	0
OI	151	9	46	18	61	17	0	0
OUTROS	154	23	46	8	10	32	32	3
SKY	27	2	13	3	7	2	0	0
TIM	252	97	129	10	4	12	0	0
VIVO	443	167	132	29	18	94	0	4
Total Geral	1468	377	616	109	160	168	32	7

b) Gráfico resumo por categoria de respostas considerando as prestadoras



6.5.6. Além disso, as planilhas continham, organizadas em abas por prestadoras, o conteúdo integral das reclamações com: data; UF; cidade; serviço; classificação de “assunto” e “problema”, conforme Anatel Consumidor; descrição da demanda; resposta da prestadora; e eventual resposta à reabertura da solicitação. Também foram incluídos, para cada reclamação, os campos com análise

de resposta das prestadoras e observações adicionais utilizadas para classificação.

6.5.7. Sobre as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs), apuraram-se o CNPJ e Razão Social da empresa reclamada e consultou-se se estavam abrangidas pelo regime tributário do “Simples”, que não faziam parte do escopo da Medida Cautelar.

6.5.8. Os relatórios foram encaminhados à SCP com a avaliação acima descrita e contendo registros realizados até 29/02/2024. Ou seja, o trabalho de pesquisa, leitura e classificação das reclamações sobre o tema por parte da SRC estendeu-se de 23/06/2022 até 29/02/2024, por meio de treze relatórios consolidados.

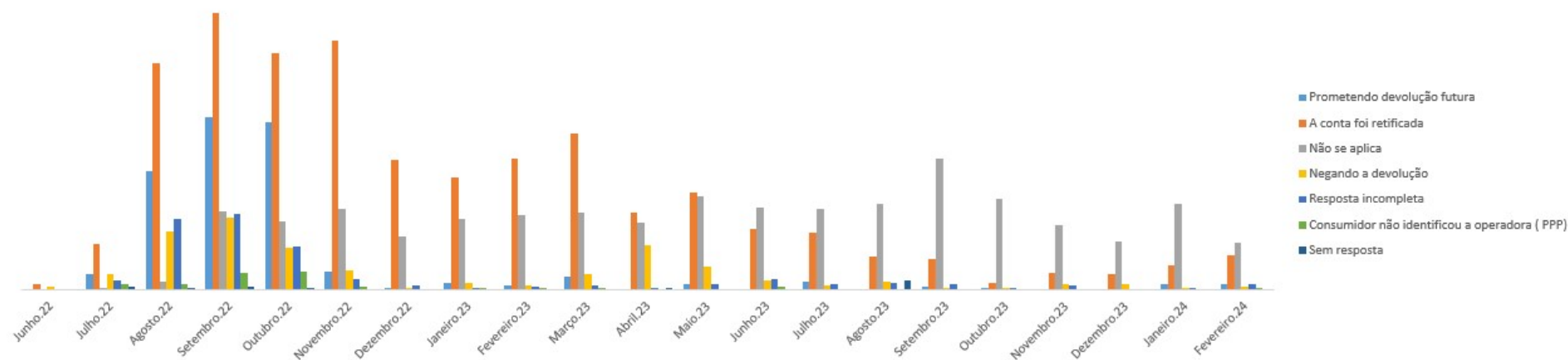
6.5.9. A planilha enviada em 12/04/2024 - Relatório Reclamações ICMS de 23/06/2022 a 29/02/2024 (11810744) - apresenta tabelas e gráficos com a consolidação dos dados ao longo do período, com as 4.676 reclamações sobre o tema.

a) Quadro resumo com consolidação por categoria de resposta mês a mês

Ano 2022/2023/2024								
Mês	Total por prestadora	Prometendo devolução futura	A conta foi retificada	Não se aplica	Negando a devolução	Resposta incompleta	Consumidor não identificou a operadora (PPP)	Sem resposta
Junho.22	9	0	6	0	3	0	0	0
Julho.22	96	15	46	1	16	9	6	3
Agosto.22	492	119	228	8	59	71	6	1
Setembro.22	700	173	279	79	73	76	17	3
Outubro.22	580	168	238	69	42	43	18	2
Novembro.22	382	18	250	81	19	11	3	0
Dezembro.22	193	2	131	54	2	4	0	0
Janeiro.23	201	7	113	71	7	1	2	0
Fevereiro.23	220	4	132	75	4	3	2	0
Março.23	269	13	157	78	15	4	2	0
Abril.23	191	0	77	67	45	1	0	1
Mai.23	226	6	98	94	23	5	0	0
Junho.23	166	0	61	83	9	10	3	0
Julho.23	155	8	57	81	4	5	0	0
Agosto.23	143	0	33	86	8	7	0	9
Setembro.23	172	3	31	132	1	5	0	0
Outubro.23	103	1	7	91	2	2	0	0
Novembro.23	91	0	17	65	5	4	0	0
Dezembro.23	70	0	15	49	6	0	0	0
Janeiro.24	120	5	25	86	2	2	0	0
Fevereiro.24	97	6	34	47	3	5	2	0
Total Geral	4676	548	2035	1397	348	268	61	19

b) Gráfico por categoria de resposta mês a mês

Resposta por prestadora por mês

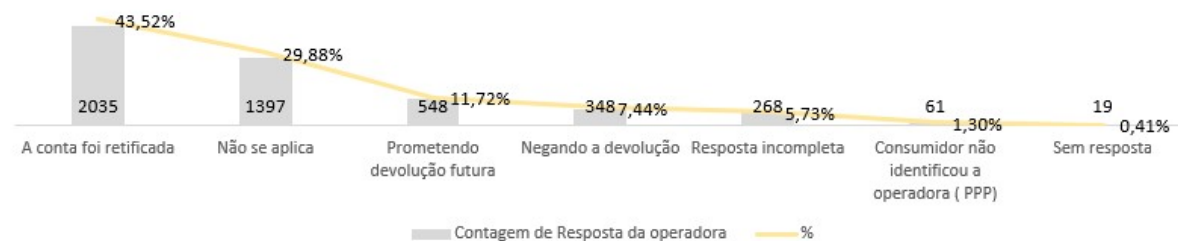


c) Quadro resumo com consolidação total por categoria de resposta

Resposta da operadora	Contagem de Resposta da operadora	%
A conta foi retificada	2035	43,52%
Não se aplica	1397	29,88%
Prometendo devolução futura	548	11,72%
Negando a devolução	348	7,44%
Resposta incompleta	268	5,73%
Consumidor não identificou a operadora (PPP)	61	1,30%
Sem resposta	19	0,41%
Total Geral	4676	

d) Gráfico resumo total por categoria

Resposta da prestadora



e) Quadro resumo com consolidação por categoria por prestadora

Prestadoras	Total por prestadora	Prometendo devolução futura	A conta foi retificada	Não se aplica	Negando a devolução	Resposta incompleta	Consumidor não identificou a operadora (PPP)	Sem resposta
CLARO	1422	112	728	459	92	30	0	1
VIVO	1380	245	557	414	42	115	0	7
TIM	728	131	364	186	16	31	0	0
OI	594	21	166	203	162	35	0	7
OUTROS	409	34	149	89	20	52	61	4
SKY	72	2	41	15	12	2	0	0
ALGAR	71	3	30	31	4	3	0	0
Total Geral	4676	548	2035	1397	348	268	61	19

f) Gráfico resumo por categoria por prestadora



6.5.10. Por meio do Ofício nº 326/2024/RCRC/SRC-ANATEL (11810749), a SRC constatou que:

- a) apesar de o novo relatório agregar dados de 5 (cinco) meses, o número de reclamações foi bastante inferior às ocorrências mensais nos meses de agosto a outubro de 2022, auge da questão monitorada; e,
- b) nos meses de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, mais de 70% (setenta por cento) das reclamações analisadas foram agrupadas na categoria de "não se aplica", que indica que a maior parte do conteúdo analisado sequer tem relação com o tema.

6.5.11. Considerando, portanto, que o período de maior criticidade do tema havia se encerrado, suspendeu-se a elaboração do relatório, colocando-se à disposição da Superintendência de Competição para o envio de eventuais novas informações que se fizessem necessárias.

6.5.12. Ressalta-se que a análise englobava avaliação tanto quantitativa quanto qualitativa sobre a totalidade das demandas registradas na Anatel sobre o tema.

6.5.13. Ainda que esse quantitativo seja comparativamente baixo em relação ao total de registros na Agência, é preciso levar em consideração a especificidade do tema e o grande universo de assuntos tratados pela Agência, como demais aspectos sobre cobrança indevida, funcionamento, atendimento, entre outros. Portanto, a comparação quantitativa sobre o tema "ICMS", antes e após a publicação da Medida Cautelar, parece ser a forma mais precisa de análise sobre o tema sob o ponto de vista das reclamações.

6.5.14. Além disso, destaca-se a riqueza da avaliação qualitativa que foi produzida, com a classificação das respostas das prestadoras e a disponibilização dos registros.

6.6. DO REPASSE IMEDIATO AOS SEUS CONSUMIDORES DA REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE ICMS

6.6.1. Do pedido de Informações Iniciais

6.6.1.1. Considerando que havia sido encaminhado o Ofício nº 188/2022/CPAE/SCP-ANATEL, expediu-se, posteriormente, o Ofício nº 222/2022/CPAE/SCP-ANATEL, em 27 de setembro de 2022, comunicando às prestadoras Algar, Claro, Oi - Em Recuperação Judicial, Sercomtel, Sky, Tim e Telefônica (SEI nº 9195073, 9195075, 9195076, 9195077, 9195078, 9195079 e 9195080) sobre o teor do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP.

6.6.1.2. É importante esclarecer que a Medida Cautelar relacionada ao Despacho Decisório nº 01/2022/SCP foi direcionada a todas as empresas prestadoras do serviço de telecomunicações, com exceção às prestadoras de serviços de telecomunicações abrangidas por regime tributário que não implica a redução de alíquota de ICMS, como o Simples.

6.6.1.3. Para fins de acompanhamento da medida cautelar, foi preciso realizar um corte de análise considerando a melhor alocação dos recursos disponíveis. Assim, para fins de acompanhamento do cumprimento da medida cautelar, o corte de análise deu-se pela avaliação de empresas com atuação nacional, com concessão de STFC, que não se enquadravam como Prestadora de Pequeno Porte - PPP e que possuíam Poder de Mercado Significativo na prestação de pelo menos um dos serviços telecomunicações analisados (STFC, SeAC, SCM e SMP). A eleição desses critérios deu-se em razão da melhor facilidade de obtenção de dados para acompanhamento, possibilitando uma análise nacional sobre a aplicação do repasse imediato aos consumidores da redução das alíquotas de ICMS.

6.6.1.4. Com esse recorte, o acompanhamento mais detido sobre o cumprimento do disposto no Despacho Decisório nº 01/2022/SCP compreendeu Claro S.A., Oi - Em Recuperação Judicial, Tim S.A. e Telefônica Brasil S.A..

6.6.1.5. Na Tabela 1, indicam-se os documentos por meio dos quais essas empresas se manifestaram acerca do Ofício nº 222/2022/CPAE/SCP-ANATEL:

Tabela 1

Prestadora	Documento	SEI	SEI da Manifestação da Prestadora	SEI dos Anexos
Claro	Ofício nº 222/2022/CPAE/SCP-ANATEL	9195075	9273180	9273182 e 9273183
Oi	Ofício nº 222/2022/CPAE/SCP-ANATEL	9195079	9272933	-
Tim	Ofício nº 222/2022/CPAE/SCP-ANATEL	9195080	9280631 e 9280632	9280634, 9280635 e 9280637
Telefônica	Ofício nº 222/2022/CPAE/SCP-ANATEL	9195073	9273291	9273293, 9273294 e 9273295

6.6.2. As empresas Algar Telecom S.A., Sercomtel S.A. Telecomunicações e Sky Serviços de Banda Larga LTDA. não apresentaram respostas ao Ofício nº 222/2022/CPAE/SCP-Anatel.

6.6.3. A seguir, apresentam-se os resumos das respostas encaminhadas pelas demais empresas.

CLARO

6.6.4. A prestadora Claro manifestou-se por meio do documento sob SEI nº 9273180 e seus anexos sob SEI nº 9273182 e 9273183, em 07 de outubro de 2022.

6.6.5. Após breve introdução, na qual a Claro aborda principalmente a magnitude dos procedimentos necessários para os ajustes afetos à redução de ICMS, a prestadora informou que procedeu aos ajustes nas datas informadas na tabela abaixo, que variaram em função de cada sistema de faturamento da empresa:

Tabela 2

Sistema de Faturamento	Serviço	Repasse Preço
NETSMS	Banda Larga / TV por	Repasse integral, gradativamente, nos faturamentos relativos aos períodos mensais de prestação dos

	assinatura	serviços a partir de setembro de 2022 (faturas com diferentes vencimentos a partir de outubro de 2022).
MOBILE	Móvel Conta Pós	Repasse integral nos faturamentos, gradativamente, a partir de 20/AGO/22, relativos aos períodos mensais de prestação dos serviços iniciados em julho ou agosto de 2022 (faturas com diferentes vencimentos entre setembro e outubro de 2022)
	Móvel Controle	Repasse integral nos faturamentos, gradativamente, a partir de 01/SET/22, relativos aos períodos mensais de prestação dos serviços iniciados em agosto de 2022 (faturas com diferentes vencimentos entre setembro e outubro de 2022)
FTC/ARBOR/ICMS	Dados Corporativos e Telefonia Fixa	Preços ajustados no momento da alteração das alíquotas (faturamentos a partir de julho de 2022)
WPP	Móvel Pré	Adequação do plano básico ("Toda Hora"), a partir do mês de julho de 2022.

6.6.6. De acordo com a empresa, embora parte dos clientes naquele momento não ter ainda recebido as faturas com ajustes dos preços (as datas de emissão e recebimento das faturas estão relacionadas aos diferentes ciclos de faturamento/datas de vencimento das faturas), o repasse teria sido implementado para os serviços relativos aos períodos mensais de prestação iniciados em diferentes datas de julho/agosto de 2022. Salientou também que os planos e ofertas para os novos clientes também já tinham seus valores ajustados em função da redução da alíquota do ICMS, a partir de agosto/2022.

6.6.7. Adicionalmente a todo cenário de adequação dos sistemas detalhado na tabela 2, a empresa informou que havia iniciado a aplicação de desconto retroativo referente ao período de transição, em que teria aplicado a redução da alíquota sem a respectiva redução de preço das ofertas, de modo que a empresa não tivesse nenhum ganho financeiro decorrente da redução de alíquota e dos seus desafios sistêmicos. Esclareceu que a devolução estava sendo executada de forma gradual, mediante crédito nas faturas emitidas entre os meses de setembro e novembro de 2022, de acordo com os ciclos de faturamento de cada cliente e de cada segmento de serviço.

6.6.8. A título exemplificativo, a imagem a seguir demonstra a fatura de um cliente com desconto retroativo:

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

MENSAGENS IMPORTANTES:
Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações/Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. **E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro Residencial / No Whatsapp 11999910621
Na Internet - minhaclaro.com.br
No Atendimento Claro: 0800 723 6626.
Atendimento ao deficiente auditivo e de fala - ligue: 0800 721 7707

Serviços Móveis

Seu número Claro
(11) 99319 9799

Período de uso
de 08/08/2022 a 07/09/2022

Vencimento
05/10/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 74,26
2. Linhas Dependentes	R\$ 19,20
3. Itens Adicionais	R\$ 9,90
Total	R\$ 103,36

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	130,05
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 16GB + 16GB Combo	
Desconto Claro e Parceiros	-39,02
Desconto promocional Online (vigente até 05/10/2022)	-10,00
Desconto repasse ICMS	-6,77
Serviços Inclusos no seu Plano:	
16GB + 16GB Bônus Combo Multi	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extraplay 16GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas	
Promoção App ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 74,26

6.6.9. Para comprovar o alegado, a prestadora apresentou documentos de cobranças presentes no SEI sob nº 9273183.

OI

6.6.10. A prestadora Oi manifestou-se por intermédio do documento sob SEI nº 9272933, em 07 de outubro de 2022.

6.6.11. Após breve introdução, na qual a Oi aborda principalmente a magnitude dos procedimentos necessários para os ajustes afetos à redução de ICMS, a prestadora reiterou as informações prestadas por meio da CT/Oi/GCCO/6167/2022 (SEI nº 9111732), de 14 de setembro de 2022, que evidenciou: (i) a aplicação da alíquota aos consumidores nos Planos Básicos, que repercutiu na redução na conta; (ii) a aplicação da nova alíquota do ICMS e a redução na conta do cliente nos Planos de Serviço, nas situações que não havia reajuste previsto, conforme Regulamento da ANATEL, e; (iii) a aplicação da nova alíquota nos Planos de Serviço que havia reajuste previsto, conforme Regulamento da Agência. Quanto a este último item, destacou que a Oi teria também aplicado a nova alíquota e que a redução motivada pelo repasse também ocorreu, uma vez que o reajuste não se deu no percentual “teto” que a Oi fazia jus. Ou seja, a Oi poderia ter aplicado um percentual teto de acordo com variação do IST do período, mas teria reajustado em percentual menor e, assim sendo, ainda que o cliente eventualmente não percebesse a alteração de alíquota caso comparasse estritamente o valor final da fatura do mês anterior, o fato é que a nova alíquota estava destacada, bem como o cliente já havia sido previamente informado que haveria reajuste de seu Plano. Em outras palavras, a Oi teria feito todo um esforço no sentido de não aumentar o valor da conta, mesmo com a aplicação do reajuste, na medida que aplicou um valor de reajuste menor do que poderia ser aplicado.

6.6.12. Especificamente em relação ao SeAC, a prestadora informou que o caso da TV Alone, que corresponde aos clientes Oi do SeAC, que possuíam o serviço de TV, fora do combo "Oi total", as alterações ocorreram em setembro e outubro, tendo em vista a complexidade sistêmica. Desta forma, para os clientes da oferta TV Alone, até a virada da alíquota no sistema, a Oi manteve o valor da alíquota até então praticado, e todo o valor recolhido foi repassado ao Estado, destacando que nenhum valor ficou “repasado” na empresa.

6.6.13. Em relação a operacionalização dos ajustes sistêmicos necessários para implementar a redução da alíquota, a Oi informou que privilegiou atuar com maior celeridade nos sistemas que impactavam o maior número de consumidores, como o ARBOR, por exemplo. Na medida em que o TV Alone possui um número de clientes reduzidos e pela dificuldade sistêmica que se impunha, foi o único sistema cujas alterações não representaram “dias” na redução da alíquota.

TIM

6.6.14. A prestadora Tim manifestou-se por meio do documento sob SEI nº 9280631 e seus anexos sob SEI nº 9280632, 9280634, 9280635 e 9280637, em 10 de outubro de 2022.

6.6.15. Após breve introdução, na qual a Tim abordou a magnitude dos procedimentos necessários para os ajustes afetos à redução de ICMS e apresentou breve histórico sobre o tema, a prestadora informou que para refletir a redução da alíquota do ICMS decorrente da alteração legislativa e, ao mesmo tempo, promover a satisfação dos seus clientes, a solução encontrada pela empresa consistiu na concessão de descontos e/ou de benefícios adicionais aos usuários, fazendo com que a percepção do reflexo da nova legislação ocorresse de maneira uniforme em todos os Estados da Federação, e não individualizada. Desta forma, a depender da modalidade do serviço e do plano de serviço, a empresa optou por praticar: (i) a redução no valor final dos serviços de telecomunicações por meio da concessão de desconto e/ou (ii) a concessão de benefícios adicionais, sendo certo que qualquer destas práticas teria como efeito a redução do valor final dos serviços no respectivo segmento em que a medida foi adotada.

6.6.16. Indicou que as medidas supracitadas atingiram todos os usuários (novos e antigos) e todos os planos/ofertas e serviços de telecomunicações comercializados pela TIM, sem prejuízo de reajustes de valores pelos serviços prestados e expressamente previstos em contrato, na forma da regulamentação em vigor. A operacionalização desta estratégia de atuação foi, de acordo com a empresa, demasiada complexa e envolveu diversos projetos que estão sendo desenvolvidos em paralelo pela área de TI - Tecnologia da Informação para fins de implementação. Com isto, a operacionalização foi executada pela empresa por etapas, tendo iniciado para alguns planos de serviço já em agosto de 2022, inclusive no tocante à comunicação aos clientes, com previsão de conclusão até novembro de 2022.

6.6.17. Segundo a empresa, a divisão por fases também consistiu em uma medida de segurança para garantir que não ocorreriam erros de faturamento que poderiam causar transtornos para os clientes. Por exemplo, para as ofertas elegíveis ao repasse na forma de desconto, a implementação da medida foi iniciada por meio de um piloto para um conjunto reduzido de ofertas em um determinado corte de faturamento, visando identificar antecipadamente eventuais erros de cobrança e possibilitar sua correção antes da aplicação à totalidade de usuários. A partir de cortes de faturamento subsequentes, após a avaliação dos resultados do piloto, a TIM ampliou o conjunto das ofertas elegíveis ao desconto, respeitando os ciclos de faturamento existentes, sendo necessário o período de 1 (um) mês para que os clientes elegíveis de todos os ciclos de faturamento sejam contemplados.

6.6.18. Ainda de acordo com a empresa, em função da necessidade de faseamento de implementação das alterações, foi firmado o compromisso perante a Anatel, por meio da CT-DAR/594/2022-TT (SEI nº 9142187), no sentido de conceder benefícios adicionais aos usuários para os quais não foi possível a aplicação das medidas de forma tão imediata.

6.6.19. A TIM afirmou que a estratégia de repasse de redução de ICMS conforme o plano de serviço/oferta com base em clientes ativos, bem como seu status atualizado, seria concluída até novembro de 2022.

6.6.20. Por fim, a prestadora apresentou diversas medidas adotadas ou que seriam adotadas por Plano de Serviço, e que, após sua conclusão, prosseguiria com as medidas necessárias para estruturar de forma mais adequada a compensação retroativa do repasse, onde foi cabível.

TELEFÔNICA

6.6.21. A prestadora Vivo manifestou-se no documento sob SEI nº 9273291 e seus anexos sob SEI nº 9273292, 9273293, 9273294 e 9273295, em 07 de outubro de 2022.

6.6.22. Após breve introdução, na qual a Vivo abordou a magnitude dos procedimentos necessários para os ajustes afetos à redução de ICMS e apresentou breve histórico sobre o tema, a prestadora informou que, naquele momento, a redução dos valores em benefício do consumidor, em razão da redução do ICMS, já havia sido implantado sistemicamente para quase a totalidade da base de clientes pessoa física da prestadora (99%), sendo que o reflexo na fatura já estava ocorrendo ao longo do mês de outubro/2022. A empresa afirmou que avançava para a ajuste integral das faturas de seus usuários, cujas faturas apresentariam a redução ainda no mês de novembro, de acordo com a data de seu vencimento.

6.6.23. Com fins de exemplificar suas alegações, a prestadora apresentou documentos de cobranças presentes no SEI sob nº 9273293 e 9273294.

6.6.24. Finalmente, a prestadora informou e comprometeu-se a apresentar cronograma voltado ao tratamento de eventual crédito de valor retroativo devido, razão pela qual requereu um prazo adicional de 30 (trinta) dias para apresentar o plano de ação, específico sobre esse ponto.

Dos esclarecimentos adicionais

6.6.25. Após as manifestações das empresas acerca do Ofício nº 222/2022/CPAE/SCP-Anatel, constatou-se que ainda eram recebidas reclamações pela Agência de clientes das prestadoras relatando dificuldades e dúvidas afetas ao tema da redução da alíquota do ICMS. Neste contexto, foram enviados os Ofícios listados abaixo, solicitando, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecimentos complementares e eventual detalhamento específico do andamento das medidas já implementadas em relação ao tema, sugerindo-se especial foco no que se refere ao impacto dos ajustes demandados pela nova legislação sobre os planos de serviço e ofertas em vigor, bem como sobre o exato alcance das ferramentas de comunicação adotadas para a disseminação de informações transparentes sobre o assunto, considerada a base atual de clientes de cada prestadora.

6.6.26. As Tabela 3 apresenta o resumo dos documentos por meio dos quais essas empresas se manifestaram sobre os esclarecimentos adicionais solicitados:

Tabela 3

Prestadora	Documento	SEI	SEI da Manifestação da Prestadora	SEI dos Anexos
------------	-----------	-----	-----------------------------------	----------------

Telefônica	Ofício nº 255/2022/CPAE/SCP-ANATEL	9354575	9475202	9475203
Tim	Ofício nº 256/2022/CPAE/SCP-ANATEL	9355695	9489373 e 9506427	9506429, 9506430, 9506431, 9506432 e 9506433
Claro	Ofício nº 263/2022/CPAE/SCP-ANATEL	9389868	9488273	
OI S.A.	Ofício nº 264/2022/CPAE/SCP-ANATEL	9389901	9462322, 9489567 e 9695757	9695758
Algar Telecom S.A.	Ofício nº 265/2022/CPAE/SCP-ANATEL	9390017	9428340	
Sercomtel S.A. Telecomunicações	Ofício nº 266/2022/CPAE/SCP-ANATEL	9390026	9489559	
Sky Serviços de Banda Larga LTDA	Ofício nº 267/2022/CPAE/SCP-ANATEL	9390037	9486636	

CLARO

- 6.6.27. A manifestação da Claro sobre o Ofício nº 263/2022/CPAE/SCP-Anatel foi realizada por meio da petição CT/GJRPAC - 024/22 (SEI nº 9488273), de 28 de novembro de 2022.
- 6.6.28. Na aludida petição, a empresa apresenta um histórico das ações adotadas para o repasse da redução de alíquotas do ICMS a seus clientes.
- 6.6.29. A empresa também afirmou que realizou o acompanhamento de registros de reclamações de usuários em diversos canais externos de defesa dos consumidores onde constatou os seguintes pontos:
- Por meio do canal Anatel o mês de out/22 tem volume de registro menor que o período de mar/22 à jun/22, anteriores à publicação da LC 194/2022, demonstrando que esta nova Lei não impactou mais na volumetria de reclamações, o que denota a celeridade e transparência na adoção das medidas informadas. Oportuno ainda indicar que o volume mensal médio de registros de acionamentos de usuários junto ao canal Anatel é de cerca de 42k (quarenta e dois mil), dessa forma os 145 registros apontados em set/22 representam 0,6% do total.
 - Observando os canais Ouvidoria identifica-se também uma curva descendente ao se observar set/22 e out/22.
 - No canal CONS.GOV também se identifica uma redução da volumetria, onde é oportuno destacar que o canal apresentava um patamar constantes já desde abr/22, antes da publicação da LC 194/2022.
 - O Canal PROCON apresenta pequena alta, mas que comparado ao período de nov/21 à mar/22, período muito anterior à edição da LC 194/2022, atualmente se encontra em patamar reduzido.
- 6.6.30. Desta forma, a empresa afirmou que as ações adotadas para esclarecimentos aos usuários se mostraram efetivas, com a redução de reclamações de usuários na maioria dos canais verificados pela empresa.

OI

- 6.6.31. Em relação ao Ofício nº 264/2022/CPAE/SCP-ANATEL, a Oi inicialmente solicitou por meio da CT/Oi/GCCO/6439/2022 (SEI nº 9462322) a juntada nos autos das demandas dos clientes Oi que relataram dificuldades e dúvidas sobre a redução da alíquota de ICMS. A demanda da empresa foi atendida por meio do Ofício nº 275/2022/CPAE/SCP-Anatel (SEI nº 9463893), que anexou a relação dos clientes no documento SEI nº 9487217.
- 6.6.32. Posteriormente, a empresa apresentou manifestação por meio da CT/Oi/GCCO/6458/2022 (SEI nº 9489567), reiterando que as medidas necessárias para a implementação da redução da alíquota de ICMS foram complexas em virtude da necessidade de alteração sistêmica por Estado e, conforme já teria sido evidenciado por meio da “CT/Oi/GCCO/6167/2022”, de 14 de setembro de 2022, a empresa adotou todos os esforços para realizar as alterações em comento, implementando as medidas necessárias já em momento anterior ao Despacho Decisório nº 01/2022/SCP, repassando integralmente a redução aos seus clientes na primeira oportunidade após a publicação da determinação pelos Estados, conforme já relatado anteriormente neste Informe.
- 6.6.33. Por fim, a empresa apresentou a CT/Oi/GCCO/6607/2023 (SEI nº 9695757) com a análise das reclamações registradas na Anatel dos clientes da empresa, acerca da redução da alíquota de ICMS. As conclusões apresentadas pela empresa estão relatadas abaixo:
- 4. De início foi possível constatar a partir das análises dos conteúdos e respectivos tratamentos um caso em que o cpf de um dos reclamantes não consta na base cadastral da Oi, não sendo identificado como cliente para nenhum produto/serviço da prestadora, de forma que, todas as demais 45 (quarenta e cinco) reclamações se referem a planos alternativos de serviço.
 - 5. Nesse contexto, tem-se que deste volume, 41 (quarenta e um) registros dizem respeito a não percepção, pelo consumidor, da redução do valor final do plano de serviço em função da alteração da alíquota. As outras 4 (quatro) reclamações se referem a consumidores que, na data da mudança da alíquota ou não mais possuíam produto ativo com a Oi ou contestavam a incidência da alíquota em si mesma.

TIM

- 6.6.34. A TIM inicialmente se manifestou acerca do Ofício nº 256/2022/CPAE/SCP-Anatel, por meio da CT-DAR/788/2022 - TT (SEI nº 9489373), solicitando um prazo adicional de 03 (três) dias para envio da resposta.
- 6.6.35. Posteriormente, apresentou a sua manifestação por meio da CT-DAR/779/2022 - TT (SEI nº 9506427) em que relatou os desafios enfrentados para operacionalizar a customização dos seus sistemas internos, visando à implementação uniforme de benefício oriundo da redução da alíquota para seus usuários. Segundo a empresa, a operacionalização da concessão de descontos e/ou de benefícios adicionais aos usuários precisou ser realizada por etapas, conforme planejamento apresentado anteriormente à Anatel e que, segundo a empresa, foi devidamente cumprido. Tal

cronograma teria tido início para alguns planos de serviço já em agosto de 2022 e concluído com sucesso em novembro de 2022.

TELEFÔNICA

6.6.36. A prestadora Telefônica se manifestou a respeito do Ofício nº 255/2022/CPAE/SCP-Anatel, por meio da CT 1465-2022/LLADB (SEI nº 9475202), de 22 de novembro de 2022. Nessa manifestação, a empresa reiterou as informações contidas no comunicado "Petição Repasse de Valor Retroativo" (SEI nº 9475203), de 07 de novembro de 2022. Nesse documento a empresa relatou a complexidade para adequação de todos os sistemas da companhia. Tal complexidade foi relatada no laudo técnico de consultoria externa especializada em tecnologia, constante no documento SEI nº 9273292, onde foi atestada a agilidade com que a empresa buscou adequar seus sistemas mesmo com ausência de prazo para adaptação.

6.6.37. A empresa afirmou ainda que a alteração da alíquota já teria sido aplicada a 100% da base de clientes pessoa física e, a efetiva redução nos preços, já teria sido percebida por 99,9% da base de clientes. Além disto, foi implementado plano de ação para repassar os valores retroativos cobrados entre o ajuste sistêmico da alíquota e a percepção dos clientes da redução do valor em suas faturas. De acordo com a empresa, para 420 mil clientes o repasse foi realizado nos meses de agosto e setembro de 2022.

6.6.38. Para o restante da base, a operacionalização de repasse de valores retroativos seria finalizada em 31 de março de 2023.

ALGAR TELECOM S.A.

6.6.39. Em sua resposta ao Ofício nº 265/2022/CPAE/SCP-ANATEL, a Algar Telecom S.A. apresentou a Petição SEI nº 9428340, reiterando os termos da correspondência SEI nº 9084026 e afirmando que, desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 194/2022, passou a aplicar a redução de alíquota determinada, e, por consequência, promoveu a redução da alíquota do ICMS apurado na prestação dos serviços de telecomunicações. Para demonstrar o alegado, a empresa apresentou em sua manifestação ao Ofício nº 188/2022/CPAE/SCP-Anatel cópias de faturas por amostragem, demonstrando que passou a aplicar a alíquota reduzida de ICMS a partir de 23/06/2022.

6.6.40. A empresa ainda esclareceu que além de envio de comunicados aos seus clientes informando da redução das alíquotas de ICMS, providenciou a publicação de comunicado em seu sítio eletrônico, com o objetivo de dar ampla publicidade aos seus clientes.

SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES

6.6.41. A Sercomtel S.A. Telecomunicações se manifestou em relação ao Ofício nº 266/2022/CPAE/SCP-ANATEL por meio da CE nº 215/2022-Regulatório (SEI nº 9489559), afirmando que em relação a efetiva operacionalização da redução da alíquota todas as ações foram adotadas de modo que a as cobranças dos serviços estivessem de acordo com a legislação.

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

6.6.42. Notificada pelo Ofício nº 267/2022/CPAE/SCP-ANATEL, a empresa apresentou a CT-REG-132/2022 (SEI nº 9486636) informando que concluiu o processo de redução de carga do ICMS nos valores praticados para os clientes de sua base, conforme as datas previstas e informadas à Anatel na correspondência (SEI nº 9137010). A empresa também afirmou que foram realizadas as restituições de eventuais diferenças de valores nas faturas subsequentes.

6.6.43. De acordo com a empresa, conforme já destacado na CT-REG-106/2022 (SEI nº 9137010), no que se refere ao Serviço de Acesso Condicionado - SeAC, serviço com maior quantidade de clientes, a redução da alíquota do ICMS proveniente da edição da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, teve efeito prático somente nos Estados do Tocantins, de Mato Grosso, do Amazonas e do Rio de Janeiro.

6.6.44. Para comprovar o alegado, a empresa apresentou diversas faturas de clientes dos Serviços de Acesso Condicionado - SeAC e do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM com o impacto da redução da alíquota de ICMS.

6.6.45. Em relação ao relato do Ofício nº 267/2022/CPAE/SCP-Anatel de que existiam reclamações de consumidores com dificuldades relacionados ao repasse do ICMS, a realizou análise das reclamações registrada no Anatel Consumidor para a Sky. Segundo a empresa, pela análise dos dados, percebeu-se que o volume de reclamações com o tema ICMS é sistematicamente baixo no ano de 2022, embora tenha se observado um aumento de volume nos meses de agosto/2022 e setembro/2022. De acordo com a empresa, esse desvio pode ter sido gerado em razão do intervalo entre a entrada em vigor da referida lei, e o efetivo impacto no valor praticado, considerando que o ciclo de faturamento de cada cliente é distinto, de acordo com a data de vencimento de sua fatura, conforme ilustrado nos exemplos constantes na presente manifestação.

6.6.46. Além disto, segundo a empresa, a Lei Complementar nº 194/2022 resultou em redução efetiva da alíquota de ICMS em apenas quatro das vinte e seis Unidades Federativas nas quais a SKY presta o SeAC.

6.6.47. Por fim, a empresa afirmou que para os casos que ainda restem dúvidas e dificuldades, todos os seus canais de atendimento possuem orientações para explicar as implicações da alteração da alíquota de ICMS aos consumidores.

6.6.48. **Da coleta de dados pela fiscalização**

6.6.48.1. Conforme relatado nos itens 5.4., 6.6.1. a 6.6.45. deste Informe, solicitaram-se informações diretas a algumas empresas a fim de se ter compreensão sobre eventuais comportamentos que levassem a algum prejuízo aos consumidores. Dos levantamentos feitos, verificou-se que era preciso realizar ações de fiscalizações para apurar mais detalhadamente os fatos.

6.6.48.2. Assim, com o objetivo de verificar as ações adotadas pelas prestadoras de serviços de telecomunicações para assegurar cumprimento do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP, a Superintendência de Competição - SCP solicitou atividades de fiscalização junto às empresas TIM S.A., Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, Telefônica Brasil S.A. e Claro S.A..

6.6.48.3. Para a definição das empresas que seriam fiscalizadas, levou-se em consideração os recursos disponíveis para a realização do trabalho, as análises necessárias, bem como as empresas que poderiam representar o maior conjunto de consumidores e que possuíam Poder de Mercado Significativo - PMS em mais de um mercado relevante varejista de serviços de telecomunicações de interesse coletivo.

6.6.48.4. É importante destacar que esta atividade de fiscalização não se enquadrou como uma fiscalização regulatória para verificação da conformidade do processo de tarifação dos valores apurados no momento do faturamento, pois, nessa espécie de fiscalização, o objetivo é verificar se o faturamento dos diversos itens que compõem uma oferta de serviços de telecomunicações foi feito da maneira correta, seguindo o previsto no Regulamento de Fiscalização Regulatória (RFR), aprovado por meio da Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021. Nesse tipo de análise, a fiscalização da Anatel segue um *check-list* prévio elaborado pela área demandante e aponta quais itens apresentaram indícios de irregularidade no processo de faturamento, após análise da documentação e dos sistemas da empresa relacionados a estes itens.

6.6.48.5. Já a verificação efetivada no presente caso consistiu na coleta de informações pela fiscalização referentes ao período de faturamento que corresponde ao momento da aplicação das medidas definidas pela Lei Complementar nº 194/2022 pelas empresas, com o objetivo de verificar a correta aplicação da redução da alíquota do ICMS nos preços das ofertas de serviços de telecomunicações. Válido chamar a atenção para o fato de que o foco da fiscalização foi a coleta de dados para construir uma tabela com as informações de faturamento no período, conforme os campos definidos no pedido de fiscalização, para posterior análise da SCP. Portanto, não fazia parte do escopo da demanda à Fiscalização apontar eventuais indícios de irregularidade ou mesmo analisar os dados obtidos e apontar se as empresas cumpriram - ou não - o que foi determinado pelo Despacho Decisório nº 01/2022/SCP.

6.6.48.6. Os Relatórios produzidos pela Superintendência de Fiscalização - SFI foram analisados pela SCP, sendo elaborado Informe Técnico específico para cada empresa considerando as informações coletadas nos relatórios de fiscalização com análise sobre em que medida cada empresa implementou o disposto na LC nº 194/2022, bem como das determinações contidas no Despacho Decisório nº 01/2022/SCP.

6.6.48.7. O trabalho desenvolvido pela fiscalização e os dados coletados estão demonstrados nos seguintes Processos:

Tabela 4 - Processos Fiscalização DESPACHO DECISÓRIO Nº 1/2022/SCP			
EMPRESA	PROCESSO	RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO	Nº SEI RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CLARO S.A.	53528.004139/2022-63	49/2023/GR05FI1/GR05/SFI	10545510
OI S.A. – Em Recuperação Judicial	53524.000004/2023-40	23/2023/GR04FI3/GR04/SFI	10360663
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.)	53504.000178/2023-41	74/2023/GR01FI1/GR01/SFI	10197315
TIM S.A.	53516.000032/2023-66	106/2023/GR03FI1/GR03/SFI	10782743

6.6.48.8. A fiscalização da Anatel verificou os sistemas de faturamento das empresas supracitadas para a obtenção de dados relativos ao ciclo de faturamento correspondente aos meses de abril a dezembro de 2022. Os dados coletados deveriam seguir a seguinte estrutura:

- NOME_OFERTA – Nome comercial público da oferta, seja ela individual ou conjunta;
- TIPO_OFERTA – Tipo da oferta, podendo ser oferta avulsa ou oferta conjunta (combo);
- SERVICO – Serviço(s) de telecomunicações;
- CODIGO_FATURA – Código do documento de cobrança (fatura) na prestadora;

- e) CODIGO_USUARIO – Código do usuário na prestadora;
- f) MENSALIDADE_PRECO_COBRADO_SERVICO_TELECOMUNICACOES – Valor da mensalidade ou preço do serviço de telecomunicações no documento de cobrança ou equivalente (nos casos de serviços pré-pagos);
- g) MENSALIDADE_PRECO_COBRADO_SVA - Valor da mensalidade ou preço de serviço de valor adicionado (SVA) no documento de cobrança ou equivalente (nos casos de serviços pré-pagos);
- h) VALOR_ICMS_TELECOMUNICACOES - Valor informado a título de ICMS relacionado à mensalidade ou preço do serviço de telecomunicações no documento de cobrança ou equivalente (nos casos de serviços pré-pagos);
- i) VALOR_RESTITUICAO_ICMS - Valor de eventual restituição, ressarcimento ou desconto de ICMS de serviços de telecomunicações decorrente da Lei Complementar 194/2022 no documento de cobrança ou equivalente (nos casos de serviços pré-pagos);
- j) VALOR_SERVICO_TELECOMUNICACOES_EVENTUAL – Valor de serviço de telecomunicações eventual no documento de cobrança;
- k) DATA_ÚLTIMO_REAJUSTE – Data do último reajuste contratual aplicado ao valor da mensalidade do serviço de telecomunicações;
- l) UF – unidade da federação do consumidor;
- m) MES – mês do período de referência do(s) serviço(s) prestado(s);
- n) ANO – ano do período de referência do(s) serviço(s) prestado(s);
- o) VALOR_PIS_TELECOMUNICACOES - Valor informado a título de PIS relacionado à mensalidade ou preço do serviço de telecomunicações no documento de cobrança ou equivalente (nos casos de serviços pré-pagos); e
- p) VALOR_COFINS_TELECOMUNICACOES - Valor informado a título de COFINS relacionado à mensalidade ou preço do serviço de telecomunicações no documento de cobrança ou equivalente (nos casos de serviços pré-pagos).

6.6.48.9. Para composição da base de clientes amostrados, a fiscalização considerou a base de clientes com reclamações sobre a cobrança do ICMS, fornecida pela CPAE e, pelo menos 2 (dois) clientes de cada Unidade Federativa, com serviços e ofertas distintos, para cada uma das empresas analisadas. Cabe aqui o esclarecimento de que nos Estados do Amapá e de Mato Grosso não foi implementada a redução do ICMS realizada pela Lei Complementar nº 194/2022.

6.6.49. Da metodologia utilizada para análise dos dados coletados

6.6.49.1. Inicialmente é importante destacar que o ICMS é um imposto calculado por dentro, o que significa que a base de cálculo para incidir o imposto é o preço final de venda (mercadoria ou serviço) e não o preço de custo, o que faz com que o imposto devido na operação já esteja incluído na própria base de cálculo. A fórmula para cálculo do ICMS por dentro é a seguinte:

$$\text{Preço de Custo do Serviço} / (1 - \text{Alíquota ICMS}) = \text{Preço da Operação}$$

6.6.49.2. Onde:

- Preço de Custo de Operação é o preço do serviço ou produto líquido de impostos;
- Alíquota ICMS é o percentual de ICMS cobrado para o serviço/produto;
- Preço da Operação é o preço final da mercadoria/serviço já incluídos os impostos.

6.6.49.3. No caso dos dados coletados pela fiscalização, as planilhas apresentavam as seguintes informações para permitir o cálculo: Alíquota do ICMS para cada fatura mensal de cliente da amostra e o preço da operação que equivale à mensalidade da Oferta de serviços de telecomunicações cobrada de cada usuário. Neste contexto, para se estimar o preço de custo do serviço de telecomunicações líquido de impostos, foi feito o seguinte cálculo:

$$\text{Preço da Operação} * (1 - \text{Alíquota ICMS}) = \text{Preço de Custo do Serviço}$$

6.6.49.4. Para exemplificar: a mensalidade de serviços de telecomunicações de uma oferta individual de SCM cobrada de um Cliente da Claro S.A., para o mês de maio/2022 foi de R\$ 68,09, enquanto a alíquota de ICMS deste serviço no Estado do Amazonas (Unidade Federativa do cliente em questão) no mês de abril /2022 foi de 20%. Aplicando a fórmula acima, o Preço de Custo do Serviço Estimado, sem a incidência de ICMS, equivale a R\$ 54,47.

6.6.49.5. A alíquota de ICMS utilizada para o cálculo do preço de custo do serviço partiu da premissa de que a empresa não alterou o preço da oferta no momento seguinte à entrada em

vigência da Lei Complementar nº 194/2022. Tal premissa se justifica pelas informações prestadas de serviços de telecomunicações em resposta ao Ofício nº 222/2022/CPAE/SCP-Anatel, que comunicou às prestadoras Algar, Claro, Oi - Em Recuperação Judicial, Sercomtel, Sky, Tim e Telefônica (SEI nº 9195073, 9195075, 9195076, 9195077, 9195078, 9195079 e 9195080) sobre o teor do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP.

6.6.49.6. Neste contexto, a alíquota de ICMS utilizada para estimar o preço de custo do serviço foi mantida fixa nos meses subsequentes à redução realizada pela Lei Complementar nº 194/2022, em razão dos seus efeitos não terem sido implementados de maneira imediata pelas empresas e a referida Lei Complementar ter entrado em vigência em 23 de junho de 2022.

6.6.49.7. Considerando o critério acima, o preço de operação estimado (mensalidade final) foi calculado considerando a alíquota de ICMS vigente no mês faturado. No exemplo utilizado anteriormente, no mês de maio de 2022, o Preço de Custo do Serviço estimado para o Cliente da Claro S.A. correspondia a R\$ 54,47 (Mensalidade Líquida - Sem ICMS), com uma alíquota de ICMS de 20%. A mensalidade final estimada para o mês de abril/2022 foi de R\$ 68,09, que é o mesmo valor da mensalidade de serviços de telecomunicações cobrado deste usuário para o mês em questão.

6.6.49.8. Com a redução da alíquota de ICMS no Estado do Amazonas em julho/2022, que passou de 20% para 18%, a mensalidade final estimada para o mês em questão foi de R\$ 66,43, ao passo que a mensalidade cobrada pela Claro S.A. para oferta do Cliente nº 121/223389750 foi de R\$ 68,09. Desta forma, foi constatada uma diferença de valores entre a mensalidade final cobrada e estimada de: R\$ 68,09 - R\$ 66,43 = R\$ 1,66.

6.6.49.9. Considerando os dados coletados pela fiscalização e a metodologia descrita anteriormente para verificar se o repasse dos efeitos da redução das alíquotas de ICMS foi feito de maneira integral, foram adotadas as seguintes premissas para verificar o cumprimento das determinações do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP:

a) A mensalidade do plano/oferta da empresa foi considerada ajustada à nova alíquota de ICMS quando o valor cobrado pela oferta ao usuário/cliente fosse igual ou inferior à mensalidade final estimada, que considera a nova alíquota de ICMS decorrente da redução pela Lei Complementar nº 194/2022, for igual ao valor da fatura do mês anterior ao analisado. Exemplificando: a mensalidade final estimada para o cliente da Claro exemplificada anteriormente, após a redução da alíquota no mês de julho/2022, passou a ser de R\$ 66,43, enquanto que a mensalidade final cobrada pela empresa ao cliente era de R\$ 68,09. O valor cobrado pela empresa foi ajustado no mês de outubro/2022, onde passou a ser de R\$ 66,09. Esse novo valor era inferior à mensalidade final estimada relativa ao mês de setembro/2022, que era R\$ 66,43. Nesse sentido, com a mensalidade cobrada ao Cliente sendo ajustada pela empresa à nova alíquota de ICMS no mês de outubro/2022, a avaliação é de que a conduta estava se direcionando a ter conformidade com o Despacho Decisório nº 01/2022/SCP (SEI nº 9194771).

b) Para verificação do repasse do valor retroativo de ICMS, foi realizada uma comparação entre a mensalidade final cobrada pela empresa ao cliente e a mensalidade final estimada (que considera a alíquota de ICMS vigente após a Lei Complementar nº 194/2022). A diferença identificada foi comparada com o valor restituído pela empresa ao cliente a fim de verificar se houve a restituição integral dos valores ou não.

c) Na análise das ofertas conjuntas, procurou-se adotar como premissa a segregação dos resultados por tipo de serviços de telecomunicações, em razão das empresas terem sistemas de faturamento específicos para cada serviço, podendo gerar base de cálculo distintas para o ICMS. A título exemplificativo, no caso das ofertas conjuntas da Oi e da Telefônica, os valores relativos ao SCM e ao STFC eram agregados na mesma base de cálculo do ICMS, ao passo que o SeAC era separado dos demais serviços. Desta forma, na tabela demonstrativa dos resultados referentes as ofertas conjuntas da Oi e da Telefônica, os resultados relativos ao SCM e o STFC estão agregados em sua totalidade no SCM.

d) Em relação a qual alíquota de ICMS deveria ser considerada, a análise dos dados verificou que, no mês em que a empresa informou a redução do ICMS na Nota Fiscal de serviços pela Lei Complementar nº 194/2022, poderiam ter duas alíquotas de ICMS para o mesmo serviço. Isso provavelmente ocorreu em função da diferença de data de vencimento das faturas dos clientes, podendo gerar um valor *pró-rata* para esses casos, com alíquotas de ICMS distintas. Além disto, para o serviço de TV por Assinatura, a alíquota efetiva de ICMS era reduzida em relação à praticada para os demais serviços de telecomunicações, em razão do Convênio ICMS 99/2015, de 02/10/2015. O Convênio autoriza os Estados da Federação e o Distrito Federal a conceder redução da base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de Televisão por Assinatura, de tal forma que a incidência do ICMS resulte no percentual mínimo de: I - 10% (dez por cento), para os Estados da Bahia, Ceará, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo e Sergipe; II - 12% (doze por cento), para o Estado de Minas Gerais; III - 12,5% (doze inteiros e cinco décimos de por cento), para o Estado de Santa Catarina; IV - 15% (quinze por cento), para os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins e para o Distrito Federal. Neste sentido, utilizou-se como regra a alíquota efetiva de ICMS para efetuar os cálculos relacionados ao caso, que é o resultado da divisão entre o ICMS recolhido no serviço de telecomunicações e o valor da mensalidade do serviço.

6.6.49.10. A análise pormenorizada de cada empresa encontra-se nos seguintes processos e documentos listados abaixo:

Tabela 5 - Relação de Informes

EMPRESA

PROCESSO

INFORME

Nº SEI DO INFORME

CLARO S.A.	53528.004139/2022-63	43/2024/CPAE/SCP	11777889
OI S.A. – Em Recuperação Judicial	53524.000004/2023-40	127/2023/CPAE/SCP	11018142
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.)	53504.000178/2023-41	99/2023/CPAE/SCP	10717772
TIM S.A.	53516.000032/2023-66	149/2023/CPAE/SCP	11194837

6.6.50. Das amostras

6.6.50.1. Para composição da base de clientes amostrados, a fiscalização considerou a base de clientes com reclamações sobre a cobrança do ICMS, fornecida no pedido de solicitação de fiscalização e, pelo menos 2 (dois) clientes de cada Unidade Federativa, com serviços e ofertas distintos, para cada uma das empresas analisadas.

6.6.50.2. Nos Estados do Amapá e de Mato Grosso não foi implementada a redução do ICMS realizada pela Lei Complementar nº 194/2022.

Tabela 6 - Amostras Ofertas Individuais

	CLARO		OI		TIM		TELEFÔNICA	
	Faturas	Clientes	Faturas	Clientes	Faturas	Clientes	Faturas	Clientes
SCM	818	77	0	0	261	29	583	54
STFC	25	3	274	25	9	1	0	0
SMP	11	1	0	0	468	52	3077	280
SeAC	22	2	109	10	0	0	0	0
TOTAL	876	83	383	35	738	82	3660	334

Tabela 7 - Amostra Ofertas Conjuntas

	CLARO		OI		TIM		TELEFÔNICA	
	Faturas	Clientes	Faturas	Clientes	Faturas	Clientes	Faturas	Clientes
SCM/STFC	256	13	257	24	-	-	286	26
SCM/SeAC	1153	52	-	-	-	-	152	14
SCM/SMP	586	26	-	-	-	-	-	-
SeAC/STFC	18	1	22	2	-	-	-	-
SeAC/SMP	24	1	-	-	-	-	-	-
SCM/SeAC/SMP	1424	42	-	-	-	-	-	-
SCM/SeAC/STFC	1380	45	22	2	-	-	129	12
SCM/SMP/STFC	127	4	-	-	-	-	-	-
SCM/SeAC/SMP/STFC	1018	26	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5986	210	301	28	0	0	567	52

6.6.50.3. As amostras incluem as faturas de todos os clientes analisados, inclusive dos Estados do Amapá e de Mato Grosso onde a redução do ICMS pela Lei Complementar nº 194/2022 não se aplicou.

6.6.50.4. O quantitativo elevado de faturas analisadas pela fiscalização na Claro, para as ofertas conjuntas, se explica pelo fato da empresa ter sistemas de faturamento separados para cada serviço (Banda Larga, Telefonia Móvel, Telefonia Fixa e TV por Assinatura). Neste contexto, a depender da combinação de ofertas de cada cliente, a sua fatura mensal poderia apresentar 4 (quatro) notas fiscais de serviços de telecomunicações.

6.6.51. Dos resultados

6.6.51.1. A Tabela 8 consolida os resultados apurados nas análises empreendidas nas Ofertas Individuais para as quatro empresas.

Tabela 8 - Resultados Ofertas Individuais

Serviço	Empresa	Quant.	Ajuste Mensalidade	% Ajuste	Clientes com	% Clientes com	Clientes com	% Clientes
---------	---------	--------	--------------------	----------	--------------	----------------	--------------	------------

		Clientes		Mensalidade	Restituição	Restituição	valores a restituir	com valores a restituir
SCM	CLARO	77	48	62%	74	96%	33	43%
	OI	0	0	0%	0	0%	0	0%
	TIM	29	7	24%	0	0%	27	93%
	TELEFÔNICA	54	21	39%	49	91%	44	81%
STFC	CLARO	3	3	100%	0	0%	1	33%
	OI	25	7	28%	0	0%	23	92%
	TIM	1	0	0%	0	0%	1	100%
	TELEFÔNICA	0	0	0%	0	0%	0	0%
SMP	CLARO	1	1	100%	1	100%	0	0%
	OI	0	0	0%	0	0%	0	0%
	TIM	52	5	10%	0	0%	50	96%
	TELEFÔNICA	280	178	64%	252	90%	95	34%
SeAC	CLARO	2	n/a	0%	n/a	n/a	n/a	0%
	OI	10	1	10%	0	0%	1	10%
	TIM	0	0	0%	0	0%	0	0%
	TELEFÔNICA	0		0%	0	0%	0	0%

6.6.51.10. Conforme demonstrado na tabela acima, na amostra analisada nenhuma das empresas cumpriu 100% das determinações do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP no tocante ao ajuste do preço da oferta a nova alíquota de ICMS.

6.6.51.11. A Claro teve o melhor desempenho em relação as empresas analisadas, uma vez que apenas nas ofertas de SCM não houve o ajuste do preço a nova alíquota de ICMS em sua integridade. Nos demais serviços foi verificado o ajuste em 100% da amostra.

6.6.51.12. Os valores do SeAC incluem os casos em que o ajuste não era aplicável, uma vez que a alíquota efetiva do ICMS para o serviço já era reduzida em razão do Convênio ICMS 99/2015, que reduziu a base de cálculo prevista para o Serviço de Televisão por Assinatura. Neste contexto, em vários Estados não houve mudança da alíquota efetiva do ICMS pela Lei Complementar nº 194/2022, uma vez que valor efetivo já era inferior ao previsto pela referida Lei.

6.6.51.13. É importante destacar também que a tabela apresenta os dados totais, sem excluir os casos em que não era aplicável o ajuste da mensalidade, em razão do Estado não ter reduzido as alíquotas de ICMS após a Lei Complementar nº 194/2022 (Amapá e Mato Grosso) e, em razão do Convênio ICMS 99/2015, conforme já explicado anteriormente. Desta forma, para exemplificar, o percentual de ajuste de mensalidade para a Oi, caso sejam excluídos os casos não aplicáveis, subiria para 50%, uma vez que foram verificados 8 clientes em que o ajuste não era aplicável.

6.6.51.14. Em relação a restituição de valores, as empresas Oi e TIM não realizaram a restituição de nenhum valor retroativo em razão da redução de ICMS aos seus clientes. Em consequência disto, são as empresas que teriam mais clientes com saldo a restituir em termos relativos.

6.6.51.15. Em termos absolutos, a maior quantidade de clientes com valores a restituir são da Telefônica para as ofertas do Serviço Móvel Pessoal. Apesar do elevado número de clientes da empresa neste serviço que receberam valores retroativos de restituição de ICMS (252 clientes), foram constatados 95 clientes com algum saldo a ser restituído de valores retroativos em razão da redução de ICMS.

6.6.51.16. A Tabela 9 consolida os resultados apurados nas análises empreendidas nas Ofertas Conjuntas para as quatro empresas, que se constituem naquelas que possuem mais de um serviço de telecomunicações contratado pelos clientes.

Tabela 9 - Resultados Ofertas Conjuntas

Serviço	Empresa	Quant. Clientes	Ajuste Mensalidade	% Ajuste Mensalidade	Clientes com Restituição	% Clientes com Restituição	Clientes com valores a restituir	% Clientes com valores a restituir
SCM	CLARO	200	146	73%	191	96%	121	61%
	OI	26	6	23%	0	0%	23	88%
	TIM	0	0	0%	0	0%	0	0%

	TELEFÔNICA	54	28	52%	36	67%	24	44%
	CLARO	83	77	93%	0	0%	12	14%
	OI	0	0	0%	0	0%	0	0%
	TIM	0	0	0%	0	0%	0	0%
STFC	TELEFÔNICA	0	0	0%	0	0%	0	0%
	CLARO	93	88	95%	80	86%	48	52%
	OI	0	0	0%	0	0%	0	0%
	TIM	0	0	0%	0	0%	0	0%
SMP	TELEFÔNICA	0	0	0%	0	0%	0	0%
	CLARO	158	35	22%	55	35%	36	23%
	OI	4	0	0%	0	0%	2	50%
	TIM	0	0	0%	0	0%	0	0%
SeAC	TELEFÔNICA	19	9	47%	4	21%	13	68%

6.6.51.17. Nas ofertas conjuntas, a análise foi feita por serviço contido na oferta de maneira individualizada, em razão dos sistemas de faturamento das empresas serem separados por serviço, o que implicou no repasse dos benefícios da Lei Complementar nº 194/2022 ter sido feito por serviço individualmente, incluindo os eventuais repasses de valores retroativos de ICMS.

6.6.51.18. Nos casos específicos da Telefônica e da Oi, o faturamento do STFC e SCM é feito de maneira conjunta, de modo que na base de cálculo do ICMS os dois serviços estão agregados. Neste contexto, nas ofertas conjuntas dessas empresas, os dados coletados pela fiscalização e análise foi feita com os dois serviços agregados e foram contabilizadas nos resultados relativos ao SCM.

6.6.51.19. Na TIM não foram coletados dados de clientes de ofertas conjuntas.

6.6.51.20. No caso da Claro, nas ofertas conjuntas do STFC, se retirar da amostra total os clientes do Estado de Mato Grosso, onde o ajuste da mensalidade do ICMS não era aplicável, o percentual de clientes com a mensalidade ajustada sobe para 100%.

6.7. DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS E DO ENQUADRAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NO DESPACHO CAUTELAR

6.7.1. Conforme destacado neste Informe, verificou-se que as reclamações dos usuários sobre o tema ICMS reduziram após a edição do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP, o que pode indicar a efetividade da decisão em acelerar o repasse dos benefícios oriundos do advento da Lei Complementar nº 194/2022 aos consumidores. Pode ter influenciado também o fato de várias medidas adotadas pelas empresas acompanhadas pela SCP terem sido implementadas após a edição do Despacho Decisório, apesar das empresas informarem que já estavam realizando os ajustes necessários logo após a edição da Lei Complementar nº 194/2022.

6.7.2. Contudo, na análise dos dados coletados pela fiscalização, constatarem-se indícios de que **não** houve o cumprimento do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP em sua integralidade pelas empresas analisadas, considerando a amostra de clientes verificada e a metodologia utilizada para esse trabalho, uma vez que:

I - As prestadoras de serviços de telecomunicações não efetuaram o repasse imediato aos seus consumidores da redução das alíquotas de ICMS realizadas pelos Estados em decorrência do disposto na Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, a partir de sua efetiva vigência, conforme determinou o art. 1º do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP; e

II - As medidas estabelecidas no art. 1º do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP não foram adotadas pelas prestadoras no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação da medida cautelar, conforme determinou o art. 2º do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP.

6.7.3. Em relação ao inciso I do item 6.7.2., foram constatados indícios de descumprimento pelas empresas, tanto em ofertas individuais e conjuntas, conforme exposto nas tabelas abaixo:

Tabela 10 - Indícios de irregularidade ofertas individuais (art. 1º Despacho Decisório nº 01/2022/SCP)

	SCM		STFC		SMP		SeAC*	
EMPRESAS	Quant. Total Clientes	% clientes sem ajuste de mensalidade	Quant. Total Clientes	% clientes sem ajuste de mensalidade	Quant. Total Clientes	% clientes sem ajuste de mensalidade	Quant. Total Clientes	% clientes sem ajuste de mensalidade
CLARO	77	38%	3	0%	1	0%	n/a	n/a

OI	n/a	n/a	25	72%	n/a	n/a	2	50%
TIM	29	76%	1	100%	52	90%	0	0%
TELEFÔNICA	54	61%	n/a	n/a	280	36%	0	0%

*No SeAC já foram excluídos os casos não aplicáveis

Tabela 11 - Índícios de irregularidade ofertas conjuntas (art. 1º Despacho Decisório nº 01/2022/SCP)

EMPRESAS	SCM		STFC		SMP		SeAC*	
	Quant. Total Clientes	% clientes sem ajuste de mensalidade	Quant. Total Clientes	% clientes sem ajuste de mensalidade	Quant. Total Clientes	% clientes sem ajuste de mensalidade	Quant. Total Clientes	% clientes sem ajuste de mensalidade
CLARO	200	27%	83	7%	93	5%	55	36%
OI	26	77%	n/a	n/a	n/a	n/a	2	100%
TELEFÔNICA	54	48%	n/a	n/a	n/a	n/a	14	36%

*No SeAC já foram excluídos os casos não aplicáveis

6.7.4. Conforme demonstrado acima, conclui-se que houve indícios de descumprimento ao art. 1º do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP, pelas empresas:

- Claro S.A, nas ofertas individuais de SCM e ofertas conjuntas de SCM, STFC, SMP e SeAC;
- OI S.A., nas ofertas individuais de STFC e SeAC e ofertas conjuntas de SCM e SeAC;
- TIM S.A., nas ofertas individuais de SCM, STFC e SMP;
- Telefônica Brasil S.A., nas ofertas individuais de SCM e SMP e ofertas conjuntas de SCM e SeAC.

6.7.5. Quanto ao inciso II, do item 6.7.2. deste Informe, foram constatados indícios de irregularidade na restituição de valores retroativos decorrentes da redução do ICMS, conforme demonstrado abaixo:

Tabela 12 - Índícios de irregularidade ofertas individuais (art. 2º Despacho Decisório nº 01/2022/SCP)

EMPRESAS	SCM		STFC		SMP		SeAC	
	Quant. Clientes	% clientes com valores a restituir	Quant. Clientes	% clientes com valores a restituir	Quant. Clientes	% clientes com valores a restituir	Quant. Clientes	% clientes com valores a restituir
CLARO	77	43%	3	33%	1	0%	n/a	n/a
OI	n/a	n/a	25	92%	n/a	n/a	2	50%
TIM	29	93%	1	100%	52	96%	n/a	n/a
TELEFÔNICA	54	81%	n/a	n/a	280	34%	n/a	n/a

*No SeAC já foram excluídos os casos não aplicáveis

Tabela 13 - Índícios de irregularidade ofertas conjuntas (art. 2º Despacho Decisório nº 01/2022/SCP)

EMPRESAS	SCM		STFC		SMP		SeAC	
	Quant. Clientes	% clientes com valores a restituir	Quant. Clientes	% clientes com valores a restituir	Quant. Clientes	% clientes com valores a restituir	Quant. Clientes	% clientes com valores a restituir
CLARO	200	61%	83	14%	93	52%	55	23%

OI	26	88%	n/a	n/a	n/a	n/a	2	100%
TELEFÔNICA	54	44%	n/a	n/a	n/a	n/a	14	93%

*No SeAC já foram excluídos os casos não aplicáveis

6.7.6. Considerando as informações constantes nas tabelas 12 e 13, conclui-se que houve indícios de descumprimento ao art. 2º do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP, pelas empresas:

- a) Claro S.A, nas ofertas individuais de SCM e STFC, ofertas conjuntas de SCM, STFC, SMP e SeAC;
- b) OI S.A., nas ofertas individuais de STFC e SeAC e ofertas conjuntas de SCM e SeAC;
- c) TIM S.A., nas ofertas individuais de SCM, STFC e SMP;
- d) Telefônica Brasil S.A., nas ofertas individuais de SCM e SMP e ofertas conjuntas de SCM e SeAC.

6.7.7. Dessa forma, tratando-se de indícios de descumprimento de ato administrativo, qual seja: a decisão cautelar exarada nos termos do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP, impõe-se a instauração de procedimento sancionatório para apuração da eventual conduta informada, de acordo com o estabelecido no art. 80 do Regimento Interno da Anatel, que estabelece:

Art. 80. O **Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado)** destina-se a **averiguar o descumprimento** de disposições estabelecidas em lei, regulamento, norma, contrato, ato, termo de autorização ou permissão, **bem como em ato administrativo de efeitos concretos que envolva matéria de competência da Agência**, e será instaurado de ofício ou a requerimento de terceiros, mediante reclamação ou denúncia, compreendendo as seguintes fases: [...]

6.7.8. Não é pertinente, todavia, afirmar que o resultado encontrado é significativo para toda a base de clientes das empresas, uma vez que não foi possível a coleta de dados seguindo critérios amostrais mais rígidos, em razão da necessidade de serem coletadas faturas de clientes em todas as Unidades Federativas, de ofertas distintas e em quantidade suficiente para fazer a análise de evolução de preço por cliente. Caso fossem adotados critérios mais rígidos de amostragem, o trabalho de coleta de dados demandaria um tempo longo e maior utilização de recursos da Agência, o que poderia inviabilizar a conclusão dos trabalhos.

6.7.9. Contudo, diante do elevado percentual de indícios de irregularidade em alguns serviços de telecomunicações das empresas analisadas e, ainda, considerando a amostra verificada pela Anatel, sugere-se que seja estabelecido processo de acompanhamento pontual em determinadas empresas e serviços específicos, com a finalidade de verificar se houve o cumprimento de forma integral das determinações contidas no Despacho Decisório nº 01/2022/SCP.

6.7.10. Considerando os índices de irregularidade, a relevância da amostra de clientes analisada de cada empresa por serviço e o número de cliente por serviço, sugere-se que as empresas TIM S.A (SMP) e TELEFÔNICA BRASIL S.A (SCM) tenham continuidade no processo de acompanhamento com objetivo de verificar o cumprimento das determinações do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP, uma vez que foram as empresas que apresentaram o pior desempenho geral no cumprimento das determinações contidas no Despacho nº 01/2022/SCP e, outrossim, por possuírem relevância de mercado nestes dois serviços.

6.7.11. A exclusão do SeAC nessa nova verificação justifica-se pelo fato de que em boa parte dos Estados, a redução do ICMS realizada pela Lei Complementar nº 194/2023 não teve efeito na alíquota efetiva de ICMS já cobrada no serviço, em razão do Convênio ICMS 99/2015, que reduziu a base de cálculo prevista para o Serviço de Televisão por Assinatura.

6.7.12. Já a exclusão do STFC justifica-se pelo fato de ter sido o serviço de telecomunicações com menor número de clientes/faturas analisados pela fiscalização, em razão da dificuldade em se obter clientes por empresa que atendiam os critérios definidos pela CPAE, descritos no item 6.6.48. deste Informe.

6.7.13. Quanto às reclamações na Anatel, reitera-se que não se trata de verificação amostral, visto que a análise englobou avaliação tanto quantitativa quanto qualitativa sobre a totalidade das demandas registradas na Agência sobre o tema. Ainda que o quantitativo sobre o tema seja percentualmente pequeno em comparação com o total de reclamações, foi possível acompanhar temporalmente as variações das demandas. Além disso, foi produzido relatório qualitativo com classificação das respostas das empresas no Anatel Consumidor.

7. DOS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO REGULATÓRIA DAS OFERTAS DE VAREJO

7.1. Cabe esclarecer que, desde a aprovação do já referido Regulamento de Fiscalização Regulatória, por meio da [Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021](#), as atividades de monitoramento e acompanhamento dos assuntos de competência da Anatel ocorrem no contexto do ciclo de Planejamentos Estratégico e Operacional da Anatel. Importante destacar que a atuação sistêmica e planejada realizada por meio do arcabouço normativo composto pelo Regulamento de Fiscalização Regulatória e regulamentação correlata - notadamente a Resolução Interna Anatel nº 114, de 28 de junho de 2022 (SEI nº 8721415), que aprova a Metodologia de Priorização para Fiscalização Regulatória e, assim, estabelece o planejamento institucional para todo arco de monitoramento, acompanhamento, inspeção e controle regulatórios no setor de telecomunicações - privilegia a eficiência na alocação e utilização dos recursos disponíveis.

7.2. A verificação da conformidade do processo de tarifação dos valores apurados no momento do faturamento tem por objetivo verificar se o faturamento dos diversos itens que compõem uma oferta de serviços telecomunicações foi feito da maneira correta, seguindo o previsto em seu Regulamento. Nesse tipo de análise, a fiscalização da Anatel segue um *check-list* prévio elaborado pela área demandante e aponta em quais os itens apresentaram indícios de irregularidade, após análise da documentação e dos sistemas da empresa relacionados a estes itens.

7.3. Assim, a análise do faturamento e bilhetagem das ofertas de varejo apresentadas nos Planos de Serviços tem seguido as diretrizes dessa norma. Desta feita, considerando a análise sistêmica e recursos disponíveis, anualmente tem sido realizada a composição das ações de inspeção a serem efetivadas para subsidiar a fiscalização regulatória sobre o faturamento e bilhetagem das ofertas de varejo apresentadas nos Planos de Serviços.

8. PROPOSIÇÃO

8.1. Com fundamento no exposto neste Informe, sugere-se ao Superintendentes de Competição:

- I - o envio do processo nº 53500.316344/2022-87 à Superintendência de Controle de Obrigações para análise e providências cabíveis, com fundamento no art. 80 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, para apuração do descumprimento das determinações dos art. 1º e 2º do Despacho Decisório nº 01/2022/SCP, conforme fatos circunstanciados no item 6.7 deste Informe, em face das empresas TIM S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A., OI S.A. e CLARO S.A.;
- II - o envio do processo nº 53500.316344/2022-87 à Superintendência de Relação com Consumidores para análise da conveniência de processo de fiscalização regulatória para o acompanhamento das atividades de cobrança e ressarcimento aos consumidores da empresa TIM S.A. em relação ao Serviço Móvel Pessoal e da empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. em relação ao serviço de Serviço de Comunicação Multimídia, conforme item 7.1 deste Informe.



Documento assinado eletronicamente por **José Borges da Silva Neto, Superintendente de Competição**, em 18/10/2024, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Honório Evangelista, Gerente de Acompanhamento Econômico da Prestação**, em 18/10/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Alves de Lima, Especialista em Regulação**, em 18/10/2024, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Gurgel Cherubino Ribeiro, Coordenador de Processo**, em 18/10/2024, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **12355881** e o código CRC **15286805**.